

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1273/2531

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย ประสิทธิ์ บำรุง ชีพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 448, มาตรา 575

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (1)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าแผนกการเงินมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานการเงินนำค่าโดยสารเก็บเข้าตู้เซฟ จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานการเงินมีหน้าที่ ควบคุมดูแลพนักงานการเงินแทนจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 มิได้มาปฏิบัติหน้าที่ จำเลยทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่เป็นเหตุให้พนักงานการเงินยกยอกเงินค่าโดยสารของโจทก์ไปทำให้ โจทก์เสียหาย ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองบกพร่องต่อหน้าที่อันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานในการควบคุมดูแลพนักงานการเงิน มีอายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 จะนำอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่โจทก์มอบหมาย เป็นเหตุให้พนักงานการเงินยกยอกเงินค่าโดยสารไปเป็นประโยชน์ส่วนตนและหลบหนีไป ทำให้โจทก์เสียหายซึ่งโจทก์มีคำสั่งไล่จำเลยออกจากงานแล้วขอ

ให้บังคับให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินคนละ 39,803.25 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าคดีโจทก์มิได้ฟ้องร้องภายใน 1 ปี ขาดอายุความแล้ว การที่พนักงาน ยักยอกเงินของโจทก์ไปไม่ใช่ความผิดของจำเลยทั้งสอง ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิด คดีของโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ตามสัญญาจ้างแรงงานที่จำเลยทั้งสองทำผิดหน้าที่อันเกิดจากสัญญาจ้างแรงงานโดย ละเว้นไม่กระทำการหรือกระทำการไม่ถูกต้องหรือบกพร่องต่อหน้าที่อันควรต้อง กระทำตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการฟ้องตาม บทบัญญัติของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี แรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 หาใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิด ซึ่งมีอายุความ 1 ปี ตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยไม่ พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็น ลูกจ้างโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นหัวหน้าแผนกการเงินมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงาน การเงินนำเงินค่าโดยสารที่ได้รับจากพนักงานเก็บค่าโดยสารแต่ละวันเก็บเข้าตู้เซฟ เพื่อป้องกันการสูญหาย จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานการเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ควบคุมดูแลพนักงานการเงินแทนจำเลยที่ 1 ในกรณีที่จำเลยที่ 1 มิได้มาปฏิบัติ หน้าที่ จำเลยทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นเหตุให้พนักงานเก็บเงินยักยอก เงินค่าโดยสารของโจทก์ไป คำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องที่กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสอง กระทำผิดหน้าที่ บกพร่องต่อหน้าที่อันเกิดแต่สัญญาจ้างแรงงานในการควบคุมดูแล พนักงานการเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองตามสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานตามพระ ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1)มิใช่ คดีฟ้องเรื่องละเมิด จึงจะนำอายุความหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 มาปรับแก้คดีตามที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยหาได้ไม่"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาเฉพาะ
ประเด็นข้อ 3 แล้วมีคำพิพากษาใหม่

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-junท์ จันทรวงศ์-จำนง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>